

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN: PL VỀ KINH TẾ VÀ LUẬT DN

CÂU 1:

- Về Tài sản góp vốn: xem điều 35 LDN: Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
- Về định giá tài sản góp vốn: xem điều 37 LDN
- Về chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn: xem điều 36 LDN

CÂU 2: Theo anh, chị những nhận định sau đây là Đúng hay Sai? Giải thích.

- a. SAI. Điều 24 LCT 2018: Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật này **hoặc** có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan.
- b. SAI. Miễn, giảm thuế là một biện pháp ưu đãi đầu tư vào những dự án đầu tư quan trọng (theo LĐT) hoặc đầu tư vào những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. (đ. 15 LĐT 2014)
- c. SAI. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (đ. 47 LPS).
- d. SAI. Theo điều 126 Bộ luật lao động 2012, hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ áp dụng trong những trường hợp sau: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

CÂU 3:

- a. Điều 117 khoản 3 và 118 khoản 3: cổ đông sở hữu CP ưu đãi cổ tức và ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Như vậy cổ đông A không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- b. Điều 141 khoản 1 LDN: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Như vậy để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thì cần tối thiểu 9690 phiếu biểu quyết.
- c. Điều 141 khoản 2 LDN: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. B, C, và E (có 7000 phiếu biểu quyết) trong khi chỉ cần tối thiểu là 627 phiếu(33%). Vậy cuộc họp này hợp lệ.

CÂU 4:

- a. TAND không có quyền này. Theo điều 5 LPS về những người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn thì không có quy định thẩm quyền của TA. Ngoài ra, Theo đ. 6 k.1LPS: TAND có thể thông báo cho DN. TAND chỉ có thể ra QĐ mở thủ tục PSDN khi có đơn yêu cầu của những người có quyền và nghĩa vụ (theo đ.5)
- b. Bình luận về một số sự kiện pháp lý:
 - a. TAND không chấp nhận là đúng. Việc thương lượng, nếu có, chỉ áp dụng trong trường hợp thuộc đ. 37 khoản 1 LPS: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày TAND nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị bằng văn bản gửi TAND để các bên thương lượng việc rút đơn.
 - b. Việc thanh toán 500 triệu đồng sau khi có QĐ mở thủ tục PS là vi phạm Đ. 48 k.1b về những hành vi bị cấm: Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau: b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; ...Ngoài ra, theo đ.16 về quyền hạn, nhiệm vụ của QTV không có quy định quyền của QTV về việc cho phép DN thanh toán nợ.

CÂU 5:

- a. - Công ty Minh Khánh chỉ có quyền yêu cầu công ty Long Hưng bồi thường nếu chứng minh được thiệt hại, không có quyền yêu cầu phạt vì không có thỏa thuận trong hợp đồng. (Căn cứ điều 307 Luật Thương mại 2005)
- b. - Nếu Công ty Minh Khánh muốn khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp với Công ty Long Hưng thì tòa án có thẩm quyền giải quyết là TAND Quận 5 TP.

Hồ chí Minh. Vì tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại của tòa án cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (theo điều 30-31 BL TTDS 2015); ngoài ra, thẩm quyền theo lãnh thổ quy định TAND nơi bị đơn có trụ sở có thẩm quyền giải quyết, tức TAND Quận 5 TP. Hồ chí Minh. Các bên cũng có thể thỏa thuận bằng văn bản yêu cầu TAND nơi nguyên đơn có trụ sở giải quyết. /.